

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 493/2530

นางสุรีย์ ศิริพรสวรรค์

โจทก์

นายสมชาย ศิริพรสวรรค์

จำเลย

นางสุรีย์ ศิริพรสวรรค์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากโจทก์มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและเงินทองด้วยได้ออกจากบ้านที่อยู่ร่วมกับนายสมชาย ศิริพรสวรรค์ โดยไม่ได้นำทรัพย์สินติดตัวมาเลย โปรดพิจารณาคดีให้โจทก์โดยเร็วด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์หากไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแทนแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 10753 เลขที่ดิน 3714 หน้าสำรวจ 1614 พร้อมกับบ้านเลขที่ 1181/74 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโละเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์กิ่งหนึ่งหากไม่อาจแบ่งกันได้ก็ให้ขายทอดตลาดนำเงินสุทธิตี่ขายได้มาแบ่งให้แก่โจทก์กิ่งหนึ่ง

จำเลยฎีกา (อันดับ 60)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ